

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                          |                              |         |
|--------------------------|------------------------------|---------|
| คำสั่งคำร้องที่ 328/2538 | นายไพบูลย์ จันทรมงคล         | ผู้ร้อง |
|                          | นายสุเมธ เขียวบริบูรณ์       | โจทก์   |
|                          | จำเลยรวม                     | โจทก์   |
|                          | นายสินชัย ทองอยู่            | โจทก์   |
|                          | นางสาวอารีย์ ทองอยู่ฯ กับพวก | จำเลย   |

ป.วิ.พ. มาตรา 57

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองขอให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทตามสัญญาจะซื้อจะขาย จำเลยที่ 1 ให้การว่า ที่ดินพิพาทเดิมเป็นของ ช.เมื่อ ช.ตาย จำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการ มรดก บุคคลภายนอกเคยทำสัญญาจะซื้อที่ดินพิพาทในราคา 60 ล้านบาท ต่อมาพร้อมกับโจทก์ตกลงวงให้จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายในราคา 28 ล้านบาท ประเด็นแห่งคดีจึงมีว่า จำเลยทั้งสองผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทต่อโจทก์หรือไม่การที่ผู้ ร้องขอร้องสอดเข้ามาในคดีเพียงอ้างเหตุว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงว่าถ้าโจทก์ ชนหคดีนี้ จะแบ่งเงินที่ได้จากการขายที่ดินพิพาทให้ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นใน คดีนี้และไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งคดีนี้ผู้ร้องจึงไม่อาจ เข้ามาเป็นคู่ความด้วยการร้องสอด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)(2)(3)ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และไม่อาจขอให้ศาลฎีกามี คำสั่งให้งดการทำคำพิพากษาตามยอมตามสัญญาประนีประนอมยอมความชั้นฎีกา ระหว่างโจทก์กับจำเลยได้

ความว่า จำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมฎีกา เนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นทนายความของโจทก์ในคดีนี้ โดยมีสัญญาตกลงเรื่องผลประโยชน์กันไว้ว่า ถ้าผู้ร้องว่าความให้โจทก์ชนะคดี โจทก์ตกลงแบ่งเงินที่ได้จากการขายที่พิพาทในคดีนี้ให้ผู้ร้อง ดังนั้นเมื่อโจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินพิพาทด้วย และการที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยร่วมในคดีนี้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามสัญญาในการแบ่งผลประโยชน์ในที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้อง ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ผู้ร้องจึงขอร้องสอดเข้ามาในคดีนี้เพื่อให้ได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิหรือบังคับตามสิทธิที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) และการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีนี้จะทำให้สภาพบังคับในคดีที่ผู้ร้องฟ้องโจทก์ในคดีนี้ให้ปฏิบัติตามสัญญาแบ่งผลประโยชน์จะต้องเสียไปโปรดงดการพิพากษาตามยอมไว้ก่อน โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ จำเลยทั้งสอง และจำเลยร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นายสินชัย ทองอยู่ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 18783 ถึง 18850 และโฉนดเลขที่ 18853 ถึง 18918 และเลขที่ 441 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รวม 135 โฉนด เนื้อที่ 60 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวาให้แก่โจทก์ ให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยทั้งสองจำนวน 27,800,000 บาทในวันที่จำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทำสัญญาซื้อขายให้โจทก์กับจำเลยทั้งสองออกใช้เท่ากันทั้งสองฝ่ายหากฝ่ายจำเลยไม่ยอมออกให้โจทก์ออกใช้ไปก่อนแล้วคิดหักเอาจากราคาที่ดินที่โจทก์จะต้องชำระแก่จำเลยทั้ง

สอง หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่โจทก์ ให้ถือเอาคำพิพากษาแทน  
การแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองได้ คำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมฎีกา (อันดับ 169)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาแล้ว คดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษาโจทก์ จำเลยทั้ง  
สอง และจำเลยร่วมแถลงร่วมกันว่าคดีตกลงกันได้แล้วตามสัญญาประนีประนอม  
ยอมความที่ได้เสนอต่อศาลขอให้ศาลโปรดพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งสำเนาไป  
ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาพิพากษาต่อไป (อันดับ 236, 245)

ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 246)

คำสั่ง

วันที่ 3 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2538

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองขอให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทตาม  
สัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยที่ 1 ให้การว่าที่ดินพิพาทเดิมเป็นของ  
นายชุม ทองอยู่เมื่อนายชุมตาย จำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดก บุคคลภายนอกเคย  
ทำสัญญาจะซื้อที่ดินพิพาทในราคา 60 ล้านบาท ต่อมาพร้อมกับโจทก์หลอกลวงให้  
จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.1 ในราคา 28 ล้านบาท ประเด็นแห่งคดี  
จึงมีว่า จำเลยทั้งสองผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทต่อโจทก์หรือไม่ การที่ผู้  
ร้องขอร้องสอดเข้ามาในคดีเพียงอ้างเหตุว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงว่าถ้าโจทก์  
ชนะคดีนี้ จะแบ่งส่วนเปอร์เซ็นต์จากเงินที่ได้จากการขายที่ดินพิพาท ซึ่งไม่เกี่ยว  
เนื่องกับประเด็นในคดีนี้และไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งคดี  
นี้ แต่อย่างไรผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจึงไม่อาจเข้ามาเป็นคู่ความด้วยการร้องสอด  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(1)(2)(3) ในระหว่างการ

พิจารณาของศาลฎีกาและไม่อาจขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้งดการทำคำพิพากษาตาม  
ยอมตามสัญญาประนีประนอมยอมความชั้นฎีการะหว่างโจทก์กับจำเลยได้ให้ยก  
คำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(อากาศ บำรุงชีพ-ยรรยง ปานุราช-มรินทร์ สุรดิษฐ์กูร)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |